SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2124701 - MG (2024/0051008-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MOURA RIBEIRO**
RECORRENTE	:	VALE S.A.
ADVOGADOS	:	DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175 BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200 VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938 DEBORA DE ALVARENGA - MG204616 LILIAN MAIA DE FIGUEIREDO SIMÕES - MG059369 BERNARDO DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090419 ANA CHRISTINA DE VASCONCELLOS MOREIRA - MG090633 GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133 ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399 INGRID MASCARENHAS GONTIJO NASCIMENTO - MG212736 LEONARDO TADEU DALLARIVA ROCHA - MG077822
RECORRIDO	:	LINDAURA PRATES PEREIRA
RECORRIDO	:	JOSE CARNEIRO DA SILVA
ADVOGADOS	:	LOURENCO ROCHA BORBA DIAS DE CASTRO - MG101805 MARINA FREITAS DE ALMEIDA - MG148149

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA RELACIONADA A DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). TEMA 1.280/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em demanda indenizatória individual decorrente do rompimento de barragem, reconhece acidente de consumo e aplica o prazo prescricional de 5 anos do art. 27 do CDC.

2. Em danos individuais oriundos de desastre ambiental vinculado a atividade empresarial potencialmente poluidora, configura-se acidente de consumo, com equiparação das vítimas a consumidores (art. 17 do

Documento eletrônico VDA61042905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2026 10:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: e841add0-4e52-4ab6-98a7-da42c3a06bac

CDC). O prazo prescricional é o quinquenal do art. 27 do CDC, afastando-se a regra do art. 206, § 3º, V, do CC.

3. Recurso especial julgado sob rito repetitivo (Tema 1.280). Manutenção do acórdão estadual. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/10/2026 a 15/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA61042905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2026 10:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2026. Código de Controle do Documento: e841add0-4e52-4ab6-98a7-da42c3a06bac